

1520696-12.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: Adriana Costa

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 32ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 14/12/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2246177/2022 - 78º D.P. JARDINS, 27297151 - 78º D.P.

JARDINS, 2246177 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO CABRAL DA SILVA

Réu Preso

Tramitação ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

32ª Vara Criminal

Avenida Doutor Abraão Ribeiro, Nº 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1520696-12.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1520696-12.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado (COVID-19)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2246177/2022 - 78º D.P. JARDINS, 27297151 - 78º D.P.

JARDINS, 2246177 - 78º D.P. JARDINS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MARCIO CABRAL DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Adriana Costa

Vistos. Cuidam os autos de ação penal pública ajuizada pelo Ministério Público deste Estado em desfavor de MARCIO CABRAL DA SILVA porque teria cometido o crime previsto nos incisos I e IV, do §4º, do art. 155, do Código Penal. Consta na exordial que, em 08 de setembro de 2022, por volta das 14h50min, na Av. Paulista, 2300, Jardim Paulistano, nesta cidade, o acusado, agindo em concurso e com unidade de desígnios com indivíduo ainda não identificado, mediante rompimento de

obstáculo, teria subtraído, em proveito comum, uma bicicleta da marca Scott, aro 26, cor verde, avaliada em R\$ 15.000,00 pertencente a C.E.C.. A denúncia foi recebida (fls. 60/62), providência que restou ratificada. O réu, regularmente citado e intimado (fls. 100), ofertou resposta à acusação. A instrução processual contou com as oitivas da vítima e de uma testemunha, sendo, ao final, interrogado o réu. Na fase do art. 402, do CPP nada se requereu. Em debates o Ministério Público pugnou pela procedência integral desta ação penal. A DPE, por sua vez, em síntese pela crença na fragilidade do conjunto probatório, requereu a absolvição do acusado, subsidiariamente reclamando o afastamento da qualificadora e o reconhecimento da tentativa, no mais tecendo considerações acerca da dosimetria da pena e seus consectários. Com o relato do necessário PASSA-SE À DECISÃO. Em primeiro plano inexistem nulidades a sanar eis que o feito foi bem processado e observados os imperativos constitucionais da ampla defesa e do contraditório. No que atine ao mérito é de rigor a procedência integral desta ação penal. A vítima reconheceu o réu em juízo. Disse que estava em uma loja quando o viu, juntamente com um comparsa, aproximando-se de sua bicicleta, que estava presa com um cabo de aço grosso e cadeado. Afirmou que o réu, fazendo uso de uma ferramenta “de corte” com a qual o comparsa fugiu, rompeu o cabo, subiu na bicicleta e com ela andou por cerca de sessenta metros. Afirmou que correu atrás do réu e o prendeu. A testemunha Jhonnes afirmou que, após ser acionado via Copom, encontrou o acusado preso pela vítima, que informou tê-lo avistado em companhia de um homem subtraindo a “res” após “cortar” o cadeado. Afirmou ter o réu admitido a prática delitiva. Interrogado em juízo, Marcio admitiu que, conluiado com um homem, este que, com um “alicate de corte” rompeu o cabo de aço que prendia a bicicleta, subtraiu o bem, com o qual andou e depois foi alcançado pela vítima e preso. Diante deste coeso e seguro panorama probatório tem-se cabalmente comprovadas autoria e materialidade delitivas, esta que se depreende da prova testemunhal. O rompimento de obstáculo, isto é, do cabo de aço com o qual a “res” se achava atada defronte a um estabelecimento comercial, está inequivocamente demonstrado. A vítima presenciou tal circunstância e contou o fato posteriormente à testemunha Jhonnes, que o reproduziu em juízo. Assim, a realização de prova pericial é prescindível porquanto não pairam dúvidas acerca da ocorrência da ruptura do cabo de aço. Ademais, o réu admitiu o rompimento de obstáculo como esclarecido. Por fim, o crime alcançou consumação. O réu saiu com a bicicleta e foi perseguido. A vítima contou que somente o alcançou a cinquenta ou sessenta metros do local da subtração. A posse mansa e pacífica da “res” não é elementar do tipo penal em questão. Com base nas diretrizes do art. 59, do CP fixo a sanção-base em 3 anos de reclusão e 15 dias-multa. A sanção restou arbitrada acima do mínimo patamar previsto em face das duas qualificadoras e dos maus antecedentes, estes representados pela condenação da 17ª Vara Criminal desta Capital que não serve mais ao reconhecimento da reincidência. Em razão da confissão atenuam-se as sanções: 2 anos, 6 meses de reclusão e 12 dias-multa. O regime inicial de cumprimento da pena corporal é o aberto conforme prevê a alínea “c”, do §2º, do art. 33, do CP. Nos termos do “caput” e do §2º, do art. 44, do CP, é de se substituir a sanção corporal por prestação de serviços à comunidade e mais 10 dias-multa no piso mínimo unitário legal. Defiro o direito ao apelo em liberdade. Considerando todo o exposto e o mais que dos autos consta JULGO PROCEDENTE esta ação penal para o fim de CONDENAR MARCIO CABRAL DA SILVA, qualificado nos autos, por haver infringido a proibição contida nos incisos I e IV, do §4º, do art. 155, do Código Penal às penas de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial de expiação ABERTO, bem como 12 dias-multa no piso mínimo unitário legal. A pena corporal restou SUBSTITUÍDA por prestação de serviços à comunidade a ser definida na fase executória e mais 10 dias-multa no piso mínimo unitário legal. Após o trânsito em julgado determino o lançamento do nome do condenado no rol dos culpados. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO. Publicada em audiência saem os presentes intimados. Registre-se, cumpra-se e oportunamente arquivem-se os autos.

São Paulo, 14 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À  
MARGEM DIREITA